Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto de Concessão para Restauração Ecológica da Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu
Altamira - Pará

Nº Carta Consulta: 61259
Processo: 03101.003108/2024-90
Mutuário: Estado do Pará
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Outubro de 2024

Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 15.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 07
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 07
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 07
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 10
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 11
3. FINANCIAMENTO 11
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 11
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 11
4. EXECUÇÃO 11
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 12
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 12
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 13
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 13
5. RISCOS 13
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 13
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 13
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 13
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 13
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 13
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 14
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 14

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Pará, segundo maior estado brasileiro e o mais populoso da Amazônia, abrange 144 municípios com 7,6 milhões de habitantes em 1,2 milhão de km². Representa 14,6% do território nacional e 27% do PIB amazônico, mas está entre os piores em Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), ocupando o 25º lugar nacionalmente. Oito dos 22 municípios com o menor IDH do Brasil estão no Pará, incluindo Melgaço, o último no ranking.

A economia paraense é baseada em agropecuária, com 24% do rebanho bovino da Amazônia Legal, além de indústrias e extrativismo. No entanto, o estado registra altos índices de desmatamento, sendo responsável por 42% do total na Amazônia entre 2009 e 2019. A prática comum de queimadas para limpeza de áreas rurais contribui para emissões de gases de efeito estufa, degradação ambiental e riscos socioambientais.

Para enfrentar esses desafios, o governo sancionou a Lei nº 10.259/2023, que cria as Unidades de Recuperação da Vegetação Nativa (URs) para recuperar a biodiversidade, proteger terras públicas e mitigar a mudança do clima. Sob a Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), as URs permitem parcerias público-privadas, onde comunidades locais e o setor privado podem contribuir para a recuperação florestal.

As URs constituem uma nova categoria de área protegida para regenerar espaços degradados ou desmatados da Amazônia, em que a responsabilidade de restauração recai sobre o estado. Essas áreas públicas, antes invadidas e degradadas, agora podem ser concedidas, por um período estabelecido contratualmente, a entidades privadas ou do terceiro setor, que podem cobrar pelo pagamento de serviços ambientais (i.e., vendas de créditos de carbono) por meio de atividades de reflorestamento, promovendo o desenvolvimento econômico e ambiental.

A primeira UR, a Unidade de Recuperação da Vegetação Nativa Triunfo do Xingu (URTX), abrange 1.679.280 hectares e inclui os municípios de Altamira (IDH: 0,665) e São Félix do Xingu (IDH: 0,594) A área foi severamente desmatada (46,11% da área) e alvo de ocupações ilegais, mas voltou ao domínio do estado após processos de desocupação. O projeto espera trazer impactos positivos para a economia e o meio ambiente das comunidades locais, com investimentos em capacitação, viveiros de mudas e mão de obra (Ver Anexo 1 para o Diagnóstico da Região).

O governo, em parceria com SEMAS e IBAMA, se compromete a apoiar o projeto garantindo segurança jurídica e territorial para evitar novas invasões e queimadas. Esse suporte inclui georreferenciamento, segurança e um Plano de Atuação Integrada com serviços essenciais na região, além de regularização ambiental e fundiária. A escolha da APA Triunfo do Xingu se justifica pela vulnerabilidade da área e seu alto índice de desmatamento, visando um modelo sustentável de recuperação ambiental e controle de queimadas.

A legislação autoriza a comercialização de créditos de carbono nas URs, que se tornam uma fonte de renda para concessionários envolvidos na restauração. A parceria com a iniciativa privada, necessária para a eficiência do processo, possibilita um modelo de desenvolvimento sustentável que pode ser replicado em outras áreas da Amazônia. Já foram identificados 229 mil hectares de terras públicas desmatadas para novas URs, com potencial para remover até 70 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera.

O projeto-piloto enfrenta, contudo, desafios. Uma das principais incertezas é a atração de investidores devido aos riscos associados, como incêndios, e o caráter inovador desse projeto. Portanto, esse projeto pretende mitigar os desafios mencionados acima por meio de um esquema de garantia. A utilização de uma garantia (operação de crédito contingente) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é uma estratégia para mitigar esses riscos contingentes e melhorar a atratividade do projeto.

A operação de crédito de que trata a carta-consulta está direcionada à garantia de pagamento contingente à concessionária em virtude da concretização dos riscos alocados ao poder concedente, incluindo os compartilhados, que possam prejudicar a restauração florestal. Esses riscos podem ocasionar prejuízos, aumento de custos ou redução das receitas advindas da comercialização de créditos de carbono.

Caso esses riscos se materializem e o Poder Concedente não realize o pagamento para a concessionária, a garantia (pagamento contingente) poderá ser acionada. Como estes riscos estão relacionados diretamente à remuneração, receita e custos da concessionária, a garantia irá conferir maior confiança aos interessados na concessão, aumentando a chance de sucesso e viabilidade de financiamento do projeto.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Mais abrangente

Como mencionado anteriormente, o estado pretende utilizar a concessão florestal da Unidade de Recuperação como um dos instrumentos para enfrentar o desmatamento na APA Triunfo do Xingu. Esta concessão, de 40 anos, será direcionada para a prática de restauração ecológica, com autorização para a exploração de créditos por serviços ambientais, produtos madeireiros, não madeireiros e serviços florestais na unidade de recuperação. São passíveis de exploração econômica, sob regime de recuperação da vegetação nativa: (i) Créditos por Serviços Ambientais; (ii) Produtos Madeireiros; (iii) Produtos não madeireiros; (iv) Serviços florestais e turismo sustentável.

A restauração florestal será feita com espécies da vegetação nativa, e a empresa concessionária deverá usar mão de obra local para a instalação e manutenção de viveiros de mudas e sementes. Também será incentivada a contratação de mão de obra local para as atividades de implementação, manutenção e monitoramento da restauração. Para reforçar a preservação florestal, será instalada uma brigada de incêndio na região. Essas medidas beneficiarão diretamente a comunidade local. Com a iniciativa, a expectativa do estado é que 3,6 milhões de toneladas de CO2 sejam sequestradas da atmosfera ao longo dos 40 anos de concessão. O Governo do Pará estima ainda que a URTX gerará 2 mil novos postos de trabalho formais diretos e indiretos na região. O lançamento do novo modelo coincide com um bom momento de valorização no mercado de projetos do tipo ARR (Florestamento, Reflorestamento e Revegetação), que têm maior liquidez e valor pela eficácia da remoção do carbono. O projeto não será executado em terra privada, nem haverá desocupações, estimulando sinergias entre investidor e população.

Específica

Para garantir a viabilidade e atratividade do projeto de concessão florestal para investidores e financiadores, o BID ofereceu a possibilidade de uma garantia (operação de crédito contingente) para assegurar os compromissos financeiros do estado no contrato. Essa garantia visa cobrir compromissos públicos assumidos, mitigando riscos de inadimplência por parte do estado. A operação de garantia do BID oferece o rating de risco AAA para o projeto e tem efeitos positivos para o contrato:

- Reduz o custo de capital do projeto, permitindo ao concessionário acessar financiamento a menores custos, dado que o risco percebido do projeto diminui substancialmente.

- Aumenta a competitividade da licitação, atraindo licitantes que não estariam dispostos a assumir os riscos de pagamento público do governo.

- Aumenta a bancabilidade do projeto, atraindo financiadores (bancos ou compradores de títulos).

- Aumenta a outorga paga ao governo, beneficiando diretamente o estado e maximizando o retorno do projeto de concessão florestal.

- Como instituição internacional, o BID assegura o cumprimento das obrigações financeiras e contratuais, mitigando incertezas legais que podem surgir ao longo do projeto. Sua participação impõe padrões rigorosos de governança e transparência, reduzindo o risco de disputas judiciais e protegendo contra alterações unilaterais, criando um ambiente estável para investidores e concessionários, essencial em contratos de longo prazo.

Ressalta-se que a obrigação primária de pagamento permanece com o Poder Concedente, e a garantia do BID somente é acionada se um pagamento devido pelo estado do Pará ao parceiro privado não for realizado.

Resultados Esperados

Com base na classificação de risco AAA, a garantia oferecida pelo BID reduz a percepção de risco do projeto, possibilitando acessar o mercado internacional de capitais com custos de financiamento reduzidos e maior competitividade na licitação. Essa garantia representa inovação na estruturação de garantias de projetos de concessão e poderá servir como modelo para projetos semelhantes, desbloqueando investimentos em infraestrutura natural no país. Os benefícios da concessão florestal, com a viabilização do instrumento, serão:

- Investimentos esperados de R$ 292 milhões.

- Plantio de mais de 4 milhões de mudas de espécies florestais nativas, restaurando 10.240 hectares.

- Criação de 2 mil empregos diretos e indiretos.

- 3,6 milhões de toneladas de CO2 sequestrados ao longo de 40 anos.

- Priorização dos 124 viveiros localizados nas Regiões de Integração do Araguaia e do Xingu para fortalecer a aquisição de insumos para restauração.

Durante a preparação do projeto, serão definidos junto ao BID a Matriz de Resultados do Programa e os Indicadores para medir os resultados esperados.

Sustentabilidade

A sustentabilidade do projeto de concessão na UR localizada na APA Triunfo do Xingu é assegurada por fatores econômicos, sociais e ambientais, com um contrato de 40 anos para a restauração de 10.240 hectares. O investimento total é de R$ 292 milhões, além de R$ 6 milhões anuais para manutenção e recuperação ambiental. A garantia do BID cobre os primeiros 20 anos do contrato, proporcionando estabilidade financeira, no período crítico e intensivo de investimentos no projeto.

A sustentabilidade financeira é reforçada pela geração de créditos de carbono e manejo sustentável de recursos, garantindo a viabilidade econômica e ambiental do projeto. O concessionário é incentivado a adotar soluções inovadoras, reduzir custos e otimizar o retorno. O uso de mão de obra local para restauração florestal gera aproximadamente 2.000 empregos diretos e indiretos, promovendo o desenvolvimento das comunidades.

Em termos ambientais, o projeto sequestrará 3,6 milhões de toneladas de CO2 ao longo de 40 anos, contribuindo para a mitigação da mudança do clima. A restauração da vegetação nativa recupera ecossistemas críticos, melhora a qualidade do solo e a retenção de água, além de permitir exploração sustentável de produtos madeireiros e não-madeireiros. O retorno sobre o capital investido é previsto em 14 anos, com receita total estimada em R$ 950 milhões.

A participação do BID, com a garantia, reduz o risco percebido pelos investidores, facilitando o acesso ao crédito e atraindo financiadores. Após o período de cobertura da garantia, o contrato garante compromissos claros para manter a operação e sustentabilidade até o final da concessão. O projeto envolve a comunidade local, gera valor econômico e serve como exemplo de desenvolvimento sustentável, restaurando o meio ambiente, gerando empregos e protegendo os ecossistemas da região por 40 anos. Como o modelo utilizado é uma concessão, após o período de 40 anos, de acordo com as avaliações pertinentes, pode-se abrir um processo para a relicitação da concessão.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Orientações Estratégicas

O projeto está alinhado com as seguintes estratégias:

1. Decreto nº 2744/2022: Política de Atuação Integrada de Territórios Sustentáveis, como a promoção da qualidade de vida, segurança alimentar e geração de renda local, o fortalecimento das cadeias produtivas e das vocações econômicas da região, e o estímulo à economia de baixo carbono e ao desenvolvimento sustentável. (Anexo 10)

2. Plano de Recuperação da Vegetação Nativa (PRVN-PA), cuja meta é recuperar 5,6 milhões de hectares no Pará até 2030, por meio de um projeto participativo e de construção conjunta com a participação ativa de Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais. (anexo 11)

3. Programa Estadual de Recuperação da Vegetação Nativa: articular, integrar e promover projetos e ações indutoras da recuperação de florestas e demais formas de vegetação nativa, contribuindo com a redução das emissões líquidas por meio do sequestro de Gases de Efeito Estufa (GEE) (Anexo 14).

4. O Pará estabeleceu a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas (PEMC - Lei nº 9048/2020) e o Plano Estadual Amazônia Agora, com meta de recuperar 5,6 milhões de ha até 2030, representando quase 50% da meta nacional (Decreto nº 941/2020). Para isso, foram implementadas a Estratégia e o Plano Estadual de Bioeconomia, alinhados com a recuperação da vegetação nativa. Durante a COP 27, o Decreto nº 2.750/2022 definiu diretrizes para o PRVN e criou o GT-PRVN. Em dezembro de 2022, o PRVN foi integrado à PEMC como um programa estratégico. Sua elaboração seguiu um formato colaborativo com órgãos públicos, setor privado, e representantes indígenas e quilombolas, resultando em três subgrupos no GT-PRVN: Ciência de dados e monitoramento; Cadeia da recuperação e mecanismos financeiros; e Restauração e Políticas públicas. O PRVN apoia o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), que visa a meta de desmatamento zero do governo federal Os compromissos do governo federal incluem a Política Nacional sobre Mudança do Clima e a Estratégia Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa (Anexo 15).

5. Ação contra a mudança do Clima (SDG 13); proteger a vida terrestre, em seu objetivo de assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável dos ecossistemas terrestres e dos ecossistemas interiores de água doce, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas (SDG 15).

Contrapartida

Como se trata de garantia a ser concedida pelo BID aos pagamentos contingentes, entende-se que não há contrapartida. Caso haja contratação de financiamento, cumprirá o disposto na resolução COFIEX nº 3 de 29/5/2019, no caso de financiamento externo, ou outra estabelecida pela política da Instituição Financeira Nacional, caso seja contratada financiamento interno.

Taxa de Câmbio

A taxa de câmbio considerada para esta Carta Consulta é de US$1,00 = R$5,462, taxa oficial de compra fornecida pelo Banco Central - Sistema SISBACEN, vigente no dia 07/10/2024.

2. Projeto

2.1. Título

Projeto de Concessão para Restauração Ecológica da Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu

Altamira - Pará

2.2. Título Abreviado
Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu - URTX

2.3. Mutuário
Estado do Pará

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto é restaurar e conservar, por meio de concessão florestal, as áreas degradadas e fragmentos florestais presentes na URTX, localizada no interior da APA Triunfo do Xingu, sudoeste do Pará, fomentando a participação local para o desenvolvimento de suas atividades. O projeto é voltado para o desenvolvimento econômico-social sustentável da região, subsidiando a chegada de novos arranjos de economia baseada na natureza aliados à redução e prevenção ao desmatamento. O objetivo do financiamento é apoiar o estado, por meio de uma garantia (operação de crédito contingente), com seus compromissos fiscais assumidos no contrato.

Objetivos Específicos

O projeto buscará, especificamente:

· Atrair capital privado, por meio de concessão, para o projeto-piloto de restauração e conservação florestal, por meio do mecanismo de garantia por instituição financeira de classificação AAA; (O1)

· Reflorestar a área da concessão, por meio de técnicas de restauração ecológica para áreas degradadas e manejo da floresta em pé. (O2)

· Melhorar a infraestrutura básica de transporte, energia, hídrica, saúde, educação, assistência técnica, segurança e outros equipamentos sociais, por meio de ações de estado e transferência de recursos oriundos dos encargos acessórios da concessão para o território; (O3)

· Desenvolver cadeias de bioeconomia na região, focadas na produção de insumos florestais (mudas e sementes nativas, dentre outros) e serviços (implementação, manutenção e monitoramento da restauração) fornecidos por pequenos produtores (O4)

· A linha de base e a meta serão definidas durante a preparação do Projeto, já que a lista de indicadores de resultado deverá ser trabalhada em conjunto com o BID, de acordo com os requisitos de monitoramento e avaliação do Projeto.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Quantidade de Carbono atmosférico sequestrado na forma de biomassa (O1)	Medidos em TCO2e	tCO2e	0,00	3.600.000,00
Área restaurada no interior da UR (O2)	Valor total de hectares	Hectare	0,00	9.980,00
Recursos transferidos para o território da APA Triunfo do Xingu via encargos acessórios (O3)	Em reais	R$	0,00	28.000.000,00
Concessão adjudicada e em funcionamento para a conservação florestal da APA Triunfo do Xingu (O1)	N/A	Concessão adjudicada	0,00	1,00
Número de comunidades beneficiadas pelos projetos advindos dos recursos transferidos; (O3)	Número de comunidades com pelo menos um projeto de política pública implementado por meio dos compromissos da concessão (valor total acumulado)	quantidade	0,00	20,00
Renda gerada na área de influência do projeto por meio da compra de insumos e serviços na cadeia de valor da restauração ecológica (O4)	em reais	R$	0,00	10.342.000,00
Número de viveiros instalados na, em propriedades dos agricultores familiares (O4)	Número de viveiros (valor anual, a meta é a somatória de cada período de quatro anos)	unidade	0,00	1.000,00
Empregos diretos e indiretos gerados pelo projeto (O4)	valor total	número	0,00	2.000,00
Redução do desmatamento na APA Triunfo do Xingu (Impacto)	O valor base é de 230 km2. Espera-se uma redução de 50% desse valor base de 2023 em 2064, como impacto da concessão florestal.	Índice	100,00	50,00
IDH do município de São Felix do Xingu (Impacto)	Metodologia da concessão (o indicador será medido a cada 10 anos para acompanhamento do impacto)	IDH	0,59	0,69
IDH do município de Altamira (Impacto)	Metodologia da concessão (o indicador será medido a cada 10 anos para acompanhamento do impacto)	IDH	0,66	0,72

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - GARANTIA A OBRIGACOES CONTRATUAIS DO ESTADO	**15.000.000,00**
P - Garantia a obrigações contratuais do estado	15.000.000,00
Total dos Componentes	**15.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - GARANTIA A OBRIGACOES CONTRATUAIS DO ESTADO

Os recursos da operação de crédito serão integralmente destinados a garantir os compromissos fiscais assumidos pelo estado no contrato

P - Garantia a obrigações contratuais do estado

O valor referenciado na garantia tem como base de cálculo o valor integral do CAPEX do projeto (R$ 77.566.000), fixando o valor em US$ 15.000.000 baseado na flutuação do câmbio.
O instrumento de garantia (operação de crédito contingente) desta Carta Consulta será crucial para viabilizar o projeto de concessão florestal e impulsionar os investimentos do parceiro privado em uma ampla gama de componentes (citados abaixo).
Esta garantia (operação de crédito contingente) não financiará diretamente componentes específicos. Ver o anexo 8, para o edital do programa, onde descrevem as intervenções.

As garantias de pagamento (operação de crédito contingente), por sua vez, são instrumentos destinados a cobrir o descumprimento de obrigações de pagamento pelo governo (poder concedente). Essas obrigações, neste caso em concreto, abarcam o pagamento de compensações acordadas a entidades privadas por perdas resultantes do não cumprimento de compromissos assumidos pelo governo ou entidades públicas no âmbito do contrato de concessão.
Apesar do financiamento ser direcionado a uma garantia (operação de crédito contingente) a obrigações assumidas pelo estado no contrato de concessão, para entendimento do objeto da concessão, ver o anexo 8, onde se detalha os principais investimentos.
A execução dos investimentos, pela iniciativa privada, é mais intensiva nos dois primeiros anos, destacando-se os componentes relacionados à infraestrutura e instalação de viveiro de mudas no projeto, somando R$ 18.000.000,00. A partir do terceiro ano, os investimentos estão relacionados a estratégia de restauração florestal, com uma média de CAPEX anual de R$ 7.000.000,00, decrescendo até zero a partir do 39o ano.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Outros	**-**	**-**	**15.000.000,00**	**100,00**
P- Garantia a obrigações contratuais do estado	valores monetários	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Total Geral	**-**	**-**	**15.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Estudos técnicos e market sounding: Ao longo da estruturação do projeto, foram realizados estudos técnicos focados nos seguintes componentes - diagnóstico socioambiental da região, análise e precificação de modelos de restauração mais adequados à UR, análise do quadro jurídico-institucional, relatório de inteligência de mercado e potenciais investidores e plano de comunicação e engajamento comunitário. No mês de março de 2024, foi realizada uma rodada de market sounding com possíveis concessionários e investidores para compreender o apetite para esse tipo de projeto e sistematizar as principais contribuições levantadas pelas empresas participantes. Além disso, já foi elaborada a modelagem econômico-financeira do Projeto para entender sua viabilidade econômica, sendo observado que o projeto apresenta viabilidade de execução apenas com o componente de venda de créditos de carbono incorporado no modelo, além das possibilidades de exploração de receitas acessórias (manejo de produtos madeireiros e não madeireiros, sistemas agroflorestais, dentre outros). Os estudos contam com apoio e execução da The Nature Conservancy Brasil e do Consórcio Vallya Advisors Assessoria Financeira, Geonoma Florestal Soluções Ambientais Maciel Rocha Advogados e Plantuc Projetos Socioambientais (Anexo 7, 8 9).

Visitas à APA Triunfo do Xingu: Ao longo do projeto, foram realizadas visitas técnicas à APA para mapeamento de atores sociais e lideranças comunitárias, realizar engajamento das instituições locais e compreensão do cenário local. As equipes envolvidas no projeto realizaram reuniões informativas com secretarias, associações, cooperativas e outras instâncias de governança no território, assim como participaram de reuniões junto ao Conselho Gestor da APA Triunfo do Xingu e audiências públicas. Adicionalmente, a SEMAS e o ITERPA realizaram, durante o mês de agosto de 2024, mutirões de regularização fundiária, hídrica e ambiental na APA, atendendo às demandas comunitárias pela prestação deste serviço.

Consulta e Audiências Públicas do Edital de Licitação para Concessão Florestal da URTX e seus anexos: A consulta pública do projeto, com o lançamento da primeira versão do pré-edital e seus anexos, foi realizada no período de 19 de julho a 30 de agosto de 2024. Além disso, o Governo do Pará realizou duas audiências públicas do projeto junto à população local e potenciais interessados, a saber: (i) audiência pública com produtores e moradores da APA Triunfo do Xingu no dia 14 de agosto de 2024, realizada na Vila Central - São Félix do Xingu); e (ii) audiência pública no dia 19 de agosto de 2024 no município de Altamira, no Auditório da Associação dos Municípios do Consórcio Belo Monte (ACMB). Por fim, destaca-se a realização da rodada de roadshow do projeto durante a consulta pública, entre os dias 21 e 23 de agosto de 2024, composta por uma apresentação geral do projeto, aberta ao público, e sessões de reuniões bilaterais com empresas e financiadoras interessadas na licitação.

Atualização dos Planos de Atuação Integrada: Órgãos como SEDUC, SESPA, SEGUP, SETRAN, ITERPA, EMATER foram inseridos no processo de estruturação e implementação do Projeto, em razão do caráter inovador, prioritário e participativo da Política Pública desenvolvida pelo estado do Pará, sendo essencial a integração das referidas Secretarias para o adequado planejamento territorial da área em comento. Desta feita, encontra-se em etapa de elaboração o Plano de Atuação Integrada - PAI URTX que será responsável por detalhar e publicizar as ações que serão executadas no território no âmbito de competência de cada instituição, com fito de promover à sociedade o melhor aproveitamento das contrapartidas que serão implementadas pela concessionária, contribuindo, assim, para o desenvolvimento socioeconômico sustentável da área do projeto.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado do Pará (MUNICIPIO DE ALTAMIRA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Condições Financeiras da Operação

Devido às necessidades e desafios referentes à viabilização da concessão aqui apresentadas, a possibilidade de utilização da garantia (operação de crédito contingente) do BID pode viabilizar o projeto. Considerando que o BID tem tradição no apoio a países da América Latina e Caribe, a possibilidade da utilização de sua garantia (operação de crédito contingente) é a melhor opção à disposição do estado do Pará, pois o BID pode emitir garantias para mitigar uma variedade de riscos políticos ou de crédito associados a um projeto de desenvolvimento. Sendo assim, a garantia do BID pode ser customizada, dentro dos limites previstos normas dessa instituição, para se adequar à estruturação financeira em curso, além de ter benefícios claros tanto para a viabilidade do projeto.

Dessa forma, e como explicado anteriormente, o valor em garantias aqui solicitado é de U$15.000.000,00. Este valor garantirá o cumprimento de obrigações assumidas pelo estado no contrato de concessão florestal como, por exemplo:

- Impedimentos à continuidade da normal execução do objeto do contrato motivado por fatores imputados ao estado;

- Danos causados por terceiros pela dispersão aérea de defensivos agrícolas ao processo de restauração ecológica;

- Risco de perdas em decorrência da prática de crimes na Unidade de Recuperação, incluindo aquelas causadas em razão de queimadas decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros.

O estado do Pará desenvolverá com uma consultoria financiada pelo BID critérios objetivos que permitam uma quantificação, sem judicialização, dos montantes devidos, sobre os quais o parceiro privado poderia demandar do BID o pagamento da garantia (desembolso contingente).

O custo da garantia do BID busca manter a neutralidade com o custo das suas linhas de crédito. Assim, a comissão de garantia é equivalente à margem variável aplicável aos empréstimos do capital ordinário, atualmente em 0,8 % ao ano. Igualmente, o BID cobra uma comissão de compromisso (equivalente à comissão de créditos para empréstimos), atualmente em 0,5% ao ano, aplicável à diferença entre o valor máximo aprovado e o valor real da garantia exigível a qualquer momento.

Detalhes sobre os termos e condições aplicáveis à garantia (operação de crédito contingente) do BID estão disponíveis no documento Instrumento de Garantia Flexível (IGF) para Operações com Garantia Soberana: Instrumento Flexível de Garantia de Operações com Garantia Soberana do BID.

Sendo assim, uma vez que tenha sido assinada a operação de crédito contingente entre o BID e o estado, e o contrato de garantia soberana, entre o BID e a República Federativa do Brasil, o BID cobrará 0,5% ao ano do estado do Pará pela disponibilidade da Garantia do BID (operação de crédito contingente). Uma vez emitida a Garantia, o BID cobrará 0,8% ao ano do estado pelo Valor da Garantia emitida. Se o Valor da Garantia emitida for menor ao Valor Total Aprovado (US$15.000.000,00), o BID cobrará 0,8% sobre o Valor da Garantia emitida acrescido de 0,5% sobre a diferença entre o Valor da Garantia emitida e o Valor Total Aprovado.

Se a Garantia oferecida pelo BID for executada, o BID desembolsará no prazo acordado no contrato de garantia (operação de crédito contingente), usualmente em até 30 dias. Havendo tal desembolso, o estado do Pará terá até 90 dias para reembolsar ao BID o montante desembolsado ou poderá financiar este pagamento em parcelas periódicas sujeitas aos limites da vida média ponderada aplicável. Caso não haja a restituição dos valores desembolsados pelo BID nos prazos acordados, o BID poderá acionar a garantia soberana que será outorgada pela União (aval soberano).

Um eventual cronograma de reembolso acordado entre o BID e o estado, com a anuência da União, deverá observar os limites associados a prazos máximos bem como a vida média ponderada.

CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Prazo de desembolso: Não se aplica

Prazo de carência: Não se aplica

Prazo de amortização: Não se aplica. 19.5 anos se ativada.

Prazo total (duração do instrumento de garantia): 25 anos

Periodicidade dos pagamentos:

Periodicidade da amortização: Não se aplica. Semestral se a garantia é ativada.

Taxa de juros: Não se aplica. Se a garantia for usada, há o pagamento anual de taxa pela garantia concedida, no valor de 0.8% ao ano. Taxa de juros vigente para financiamentos: SOFR+1,21% a.a.

Demais encargos da garantia:

Taxa de iniciação: não se aplica.

Comissão inicial (front-end fee): Não se aplica

Taxa de processamento: Não se aplica

Taxa de compromisso (stand by fee): 0,5% a.a, sobre o saldo não desembolsado do financiamento

Taxa de exposição Brasil: Não se aplica.

Necessidade de Financiamento Externo e Opção pelo Agente Financeiro

Em face do significativo aumento da taxa de juros em nível de fontes internas, a partir de uma taxa referencial utilizada pelos agentes financeiros nacionais, com base na taxa referencial do CDI, o financiamento oriundo de fonte externa consiste ainda um instrumento de custo bem menor que os de origem de fontes de recursos internas, o qual, ademais, viabiliza apoio mais célere à aplicação em reformas de políticas públicas pelos entes subnacionais, necessários à melhoria do acesso a serviços públicos de qualidade, indispensáveis ao pleno desenvolvimento sustentável do Estado do Pará, razão por que o estado sozinho, fundamentalmente, não tem capacidade financeira de suportar, considerando que as necessidades de recursos extrapolam em muito os recursos ordinários previstos no orçamento geral do estado para os exercícios.

Desta forma, objetivando a viabilização do projeto, o estado identificou opções de fontes de recursos externas, tendo como base as propostas identificadas no item - Condições Financeiras, apresentados por organismos financeiros no âmbito externo, considerando ser o Pará um ente subnacional que possui nota de capacidade de pagamento, classificada como rating "B", que permite que o estado esteja elegível a receber a garantia da União para novos empréstimos.

O Estado do Pará tem como experiência de financiamento externo a contratação de operações de crédito cujos projetos de investimento se encontram concluídos e outros em execução, com destaque para a implementação atual do:

- Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará - PROFISCO II, no valor de US$ 35,1 milhões, junto ao BID.

- Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará - PRODESAN PARÁ, no valor de US$ 100 milhões, financiado pelo BID, destinado à reestruturação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Região Metropolitana de Belém (RMB).

- Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará, no valor total de US$ 100 milhões, co-financiado pelo NDB e CAF, destinado a alavancar a implementação de ações de infraestrutura de mobilidade urbana em municípios do Pará

- Programa da Melhoria da Qualidade e Expansão da Cobertura da Educação Básica do Estado do Pará, no valor de US$ 200,81 milhões, contratado junto ao BID; e do

- Projeto Ação Metrópole - 2ª Etapa, contratado junto à JICA, no valor de 16,411 bilhões de Iene, que se destinou ao financiamento referente ao Sistema Integrado de Transporte da Região Metropolitana de Belém (BRT Metropolitano)

Justificar a opção pelo agente financeiro escolhido:

O Marco de Referência detalhado anteriormente percorre os desafios de desenvolvimento que sobrecarregam o estado do Pará, junto com sua capacidade de endividamento e performance de bom pagador. Após a análise financeira, com base nas condições financeiras do BID e do Banco Mundial (Anexo 17) que oferecem a classificação de crédito AAA, o estado deliberou por escolher o BID, pelos seguintes motivos: (i) condições financeiras mais favoráveis do que a do Banco Mundial; (ii) o BID possui tradição no apoio a países da América Latina e Caribe, a possibilidade da utilização de sua garantia é a melhor opção à disposição do estado do Pará, pois o BID pode emitir garantias para mitigar uma variedade de riscos políticos ou de crédito associados a um projeto de desenvolvimento. A opção pelo uso de garantias do BID se justifica por sua reputação global, solidez financeira e vasta experiência em projetos de desenvolvimento em todo o mundo, além da classificação do crédito AAA, que transmite confiança aos investidores.

O BID tem sido referência na estruturação de Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) na região da América Latina e no Caribe, por meio de sua unidade INE/PPP. Na região, o BID já viabilizou mais de USD 15 bilhões em investimentos. No Brasil, o banco participa da estruturação de 29 projetos, em diferentes fases de andamento, totalizando cerca de USD 12,1 bilhões, em setores estratégicos como transporte, energia, ativos ambientais, saneamento e saúde, comprovando sua expertise.

Combinando recursos próprios e de doadores, INE/PPP oferece assistência técnica em duas frentes principais:

1. Fortalecimento Institucional: apoiando os países a implementar Concessões e PPPs que sejam socioeconomicamente rentáveis, fiscalmente responsáveis e sustentáveis. Este trabalho envolve reformas regulatórias, capacitação e a disseminação de conhecimentos práticos sobre modelos bem-sucedidos.

2. Assessoria na Estruturação de Projetos: apoiando na elaboração de projetos que maximizem o uso de recursos públicos e sejam atrativos para o setor privado, equilibrando risco e retorno.

O BID é pioneiro no apoio tanto "a montante" (upstream), auxiliando na criação de quadros regulatórios e planejamento de infraestrutura, quanto "a jusante" (downstream), estruturando projetos específicos em setores econômicos e sociais.

Exemplos destacados de projetos de Infraestrutura Econômica, Social e Ambiental:

- Infraestrutura Econômica: Focada em setores como transporte, energia e saneamento. Um exemplo é o Trem Intermunicipal (TIC) entre São Paulo e Campinas, com um investimento estimado de USD 2,5 bilhões, que visa melhorar a mobilidade e a conectividade regional. Outro destaque é o projeto de Iluminação Pública de Nova Lima, que já foi adjudicado e estima mobilizar USD 15 milhões, promovendo maior eficiência energética e segurança pública na região.

- Infraestrutura Social: Inclui áreas como saúde, educação e gestão de resíduos. Um exemplo significativo é a concessão de um complexo hospitalar em Santa Catarina, com investimentos de USD 200 milhões, que visa ampliar a oferta de serviços de saúde de qualidade

- Infraestrutura Ambiental: Projetos de infraestrutura ambiental concentram-se em ativos naturais ou construídos que sustentam a conservação de ecossistemas, a proteção da biodiversidade e a regulação climática. O BID tem atuado ativamente nessa área por meio de três cooperações técnicas, desenvolvidas em parceria com o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Esses projetos visam a conservação de florestas e parques no território brasileiro da Bacia Amazônica e a estruturação de Parcerias Público-Privadas para sua gestão sustentável. Essas iniciativas contam com um aporte financeiro de USD 2,8 milhões do BID, e têm como objetivo explorar arranjos de sinergia público-privada para a gestão sustentável de áreas como os Parques Nacionais de Jaú e Anavilhanas, a concessão de restauração de sete Florestas Nacionais (FLONAS), e a concessão e manejo sustentável de cinco outras FLONAS. Além disso, está em fase de aprovação uma nova cooperação técnica, no valor de USD 1 milhão, para apoiar concessões estaduais voltadas à restauração florestal e/ou manejo sustentável de ativos ambientais.

Por meio dessa atuação, o BID tem sido um parceiro estratégico para o desenvolvimento de infraestrutura, promovendo impactos positivos que equilibram o crescimento econômico e o bem-estar social no Brasil e em toda a região.

Esse projeto também se enquadra de forma mais ampla nos esforços do BID em apoiar o Plano de Transformação Ecológica, o Plano Amazônia Agora do BID no Pará, ao desenvolver uma concessão florestal.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

2.11. Áreas Estratégicas e Impactos (Ambientais, Econômicos e Sociais) do Projeto

A análise das ações do Projeto vis-à-vis as categorias analíticas presentes no item 4 [Áreas Estratégicas e impactos do projeto do Anexo da Resolução COFIEX nº 17/2021 indica que o projeto apresenta alta compatibilidade com o perfil de análise da Comissão. Mais especificamente, é possível afirmar que o Projeto contempla diretamente 7 (sete) das 15 (quinze) áreas estratégicas listadas:

(i) promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação: O projeto, com as atividades de restauração e conservação, visa a colaborar com a captura de carbono (3,6 milhões de tCO2e em 40 anos).

(ii) conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais: O projeto visa a restaurar e conservar as florestas da área de restauração na APA Triunfo do Xingu, por meio de cultivo de mudas, plantio e investimentos em projetos de pesquisa.

(iii) geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis: O projeto considera investimentos nas cadeias da bioeconomia, no turismo ecológico e na contratação de mão de obra local, gerando mais de 2.000 empregos diretos e indiretos.

(iv) ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários: Segundo a política e os regulamentos do governo do estado do Pará, a gestão das unidades de recuperação deve contar com participação das comunidades locais em todas suas atividades, incluindo minorias sociais desde a preparação até o monitoramento da conservação, capacitação para a execução de atividades tanto no interior da concessão quanto nas suas próprias atividades produtivas.

(v) benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas: Haverá investimentos na cadeia de bioeconomia na área de preservação, não só no setor produtivo como também no turismo ecológico, impactando na geração de novas micro e pequenas empresas no setor e, também, no fortalecimento das empresas e cadeias produtivas existentes.

(vi) melhoria e fortalecimento na prestação de serviços públicos na APA: Em contrapartida do estado à estruturação da região que irá receber o projeto de concessão, serão promovidas ações de estruturação, manutenção regular e construção de novas vias de acesso, bem como de pontes existentes na área; ampliação da rede de distribuição elétrica; instalação de postos de policiamento 24 horas, reforço do patrulhamento, com capacitação para vigilância comunitária; melhoria das unidades de saúde existentes, instalação de novas unidades, aumento do efetivo de profissionais e realização de campanhas de vacinação, odontológicas e ações de saúde para a comunidade; revitalização e expansão das escolas existentes, construção de novas unidades e fornecimento de serviço de ensino fundamental, superior e técnico, com foco na capacitação profissional, melhoria no planejamento e estruturação do transporte público disponível ao território, instalação de postos de combate a incêndios e emergências, além de capacitação de moradores para atuarem como brigadistas voluntários.

(vii) fortalecimento das associações comunitárias: o estado também atuará no desenvolvimento de ações de mapeamento, estruturação, capacitação e fortalecimento das associações de produtores rurais e outros segmentos existentes na APA com vistas ao empoderamento das organizações e seus membros, ao acesso a políticas públicas e melhoria no desenvolvimento socioeconômico das cadeias produtivas locais.

(viii) promoção do ordenamento territorial: como esforço conjunto direcionado aos objetivos de redução do desmatamento e redução de invasão de terras públicas o estado promoverá a intensificação das ações de regularização ambiental e fundiária na região, visando melhores condições para a população interagir com os benefícios do projeto, além de garantir a segurança aos moradores de que estão inseridos no planejamento de desenvolvimento sustentável, reduzindo os medos decorrentes do desconhecimento sobre os planos do governo, além das inseguranças oriundas da irregularidade.

O governo do estado do Pará expressa formalmente que esse Projeto concorra ao sublimite de Programas ou Projetos Ambientais e Climáticos SEAID /MPO Nº 220, DE 5 DE JULHO DE 2024 e Resolução COFIEX no 80, de 7 de dezembro de 2023). Isso se deve dado que contribui ao segundo critério estabelecido no artigo 1 da portaria: para recuperação de área degradada, ampliação e gestão efetiva de áreas protegidas, conservação e manejo de espécies ameaçadas de extinção, gestão sustentável dos recursos da biodiversidade e serviços ambientais, inclusive em áreas alteradas; eliminação, redução ou mitigação dos impactos de espécies invasoras sobre a diversidade biológica e serviços ecossistêmicos; geração de benefícios sociais, econômicos e ambientais provenientes de atividades baseadas na biodiversidade para populações vulneráveis, povos indígenas e comunidades tradicionais; prevenção e controle do desmatamento e incêndios florestais; mitigação de emissões de gases de efeito estufa: projetos e programas com objetivo de reduzir as emissões por fontes de gases de efeito estufa e fortalecer as remoções por sumidouros de carbono (No Anexo 6 se encontra a justificativa detalhada do pleito para que o Projeto concorra ao sublimite).

2.12.Projeto/Beneficiário

A população beneficiária do Projeto é de quase 200.000 habitantes, que vivem nos municípios de Altamira e São Félix do Xingu. A agropecuária e o extrativismo são as principais atividades econômicas desenvolvidas nos municípios e, de forma similar, tal perfil também se reflete na APA. No interior da APA TX, foram mapeadas 20 comunidades residentes, sendo a Vila Fumaça a mais próxima da UR, localizada a 12 km. Não há registro de residentes no interior da UR.

Ainda, a partir das reuniões informativas realizadas no território foram mapeadas as entidades atuantes no interior da APA, com potencial de envolvimento no projeto:

- Adafax - Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Alto Xingu

- Apreuet - Associação dos Produtores Rurais Empresários e Demais Usuários da Estrada Transiriri

- Camppax - Cooperativa Alternativa Mista dos Pequenos Produtores do Alto Xingu

- Cacuxi - Caixa Agrícola dos Colonos Unidos do Xingu

- Con&Sea - Consultoria responsável pelo Plano de Manejo da APA

- CPT - Comissão Pastoral da Terra

- Prefeitura Municipal de Altamira

- Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu

- SPRFX - Sindicato dos Produtores Rurais de São Félix do Xingu

- STTR - Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e da Agricultura Familiar de São Félix do Xingu

- Xinguri - Associação Agropecuária dos Produtores das Terras do Meio.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO
Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00
Total:			15.000.000,00		15.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS
Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Arranjo Institucional

A lista a seguir descreve as instituições envolvidas no projeto e monitoramento do contrato de concessão. A SEMAS e o ITERPA atuam na definição da UR e estruturação da concessão, com apoio do IDEFLOR-Bio. Durante a implementação, a concessionária investirá e gerirá a concessão, enquanto o IDEFLOR-Bio, como poder concedente, será responsável pelo monitoramento, controle, gestão e fiscalização do contrato.

SEMAS: Responsável pela política ambiental do Pará, a SEMAS identificou a área do projeto, desenvolveu estudos técnicos, realizou consultas públicas e criou a Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu. Com apoio de um consórcio especializado em PPPs e do BID, estruturou a concessão. A SEMAS não assume a gestão do contrato.

Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio): O IDEFLOR-Bio é responsável por licitar e contratar o Projeto. Irá atuar como o poder concedente, assumindo as responsabilidades previstas no futuro contrato de concessão. A Direção de Gestão de Florestas Públicas de Produção compete planejar, coordenar, supervisionar e executar as ações referentes às florestas públicas estaduais para produção sustentável. Atualmente é composta pela Gerência de Planejamento e Análises Florestais, Gerência de Gestão de Contratos e Gerência de Monitoramento Florestal. Conta com 8 servidores e 4 estagiários, que apoiam no processo de gestão de contratos. Desde 2017 está em implementação um sistema de informação específico, o Sistema de Gestão das Concessões ? SGC, para gerir os contratos de concessão florestal com fins de permitir o acesso rápido e ordenado de gestores e do público externo às suas informações, bem como reduzir a margem de erro humano. Estão previstos serviços de customização e parametrização, para atender às necessidades específicas da Gestão Administrativa, Financeira, Contábil e Técnica dos Contratos originados pela atividade de Concessão Florestal. IDEFLOR tem experiência em gestão das concessões florestais, com, atualmente, 9 contratos vigentes.

Instituto de Terras do Pará (ITERPA): é o órgão de apoio direto à gestão da Unidade de Recuperação da Vegetação Nativa, e realiza levantamento fundiário e expede atos normativos para regularização. O ITERPA apoiou nos estudos técnicos e diagnósticos da região, e colaborou com a elaboração do contrato. O apoio do ITERPA durante a execução do contrato se restringe a consultas que poderão ser feitas pelo IDEFLOR-Bio e o auditor florestal.

Concessionária: A empresa vencedora será responsável por investir na restauração da vegetação nativa, promover exploração econômica sustentável com participação comunitária, gerir a área e prestar contas do cumprimento do contrato.

Auditor Contábil Independente: A empresa responsável acompanhará a execução e apoiará a fiscalização do contrato.

Auditor Florestal Independente: Realizará auditoria a cada três anos para verificar o cumprimento do contrato pela concessionária.

Arranjo Operacional

O projeto será executado pelo consórcio vencedor da licitação de concessão florestal, escolhido pela sua capacidade técnica e financeira. O IDEFLOR-Bio acompanhará, monitorará e fiscalizará os serviços e compromissos do contrato, com apoio de auditores contábeis e florestais independentes.

Por não se tratar de um programa de investimento direto do estado ? somente gestão do contrato de concessão - não haverá a conformação de uma unidade gerenciamento de projeto, sendo a estrutura existente no IDEFLOR-BIo adequada para essa gestão. Da mesma forma, o BID, para aprovação do projeto, exige a realização de uma análise da capacidade institucional, utilizando a metodologia PACI (Plataforma de Análise da Capacidade Institucional), com o objetivo de identificar possíveis fragilidades no processo de execução. Como é um projeto financiado pelo BID ? via mecanismo de garantia, espera-se apoio técnico e capacitação das instituições envolvidas em monitoramento e gestão de contratos em concessões, melhorando os procedimentos vigentes.

A SEMAS será informada sobre o processo de gestão e supervisionará o cumprimento dos objetivos, especialmente dos indicadores de resultados, por meio de sua Diretoria de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais. O BID exige um Manual Operativo detalhando as instituições envolvidas e suas responsabilidades.

A SEMAS, além de seu papel estratégico, será responsável pelo licenciamento e fiscalização das atividades na área concedida, garantindo conformidade com normas ambientais. A Diretoria de Fiscalização monitorará desmatamentos e incêndios, e a SEMAS atuará na regularização ambiental e recuperação de áreas degradadas, promovendo sustentabilidade no entorno.

O Anexo 3 descreve o mecanismo de governança e a capacidade do IDEFLOR-Bio para gerir os contratos de concessão.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará
Representante Oficial:	Raul Protazio Romão
Endereço da Sede:	Tv Lomas Valentinas 2717. Bairro do Marco, Cep 67093677
E-mail Institucional:	
Telefone:	(91) 3184-3330 Fax:
CNPJ:	349217830001 68 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 1 **Ano**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES BID	TOTAL BID
C - GARANTIA A OBRIGACOES CONTRATUAIS DO ESTADO	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
P - Garantia a obrigações contratuais do estado	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Atualmente, os instrumentos legais para o lançamento da licitação já estão lançados. Os principais riscos estão associados ao lançamento do edital após as validações nas consultas e audiências públicas. Como é um projeto prioritário para o governo do Pará, alinhados com as estratégias estadual e federal, o risco de o edital não ser lançado é baixo.

Em relação aos riscos durante a execução, o contrato prevê a alocação para o poder concedente de riscos de alterações legislativas que sejam aplicáveis à concessão, sejam elas a criação, extinção, isenção ou alteração de tributos ou encargos legais, inclusive em decorrência de decisão judicial, ressalvados os tributos sobre a renda, que ocorram após a data de apresentação da proposta na licitação. Este risco está diretamente relacionado à possíveis custos adicionais. Seguindo a alocação comum do risco, ele está alocado para o Poder Público.

Contudo, no caso de novos tributos que incidam sobre a renda, o risco é da concessionária, seguindo o disposto no § 3º do art. 9º da Lei Federal 8.987/1995.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As contratações são realizadas pelo setor privado, havendo sempre risco do monitoramento do cumprimento do caderno de encargos da concessão. Para isso, a minuta do contrato considera os seguintes processos para que se cumpra como esperado as contratações e investimentos realizados: (i) validação do Plano de Recuperação e Gestão da Unidade pelo poder concedente, com prazos estipulados para que não haja atrasos; (ii) faseamento entre elaboração do plano de recuperação e gestão, instalação da infraestrutura básica (Fase 1) e a execução do Plano de recuperação e gestão da Unidade (Fase 2). Esse processo permite com que haja atividades a serem cumpridas, antes de passar para a fase de desenvolvimento de receita. Há indicadores de sanções e bonificações relativos aos atrasos e a inovações ao projeto, que permita que os prazos sejam cumpridos. Além disso, o próprio processo seletivo para escolha da empresa concessionária inclui critérios técnicos que atestam a experiência do concessionário na execução de atividades semelhantes às contratadas.

Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, incluída a elevação do custo de mão-de-obra por acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas aquelas relacionadas às empresas eventualmente subcontratadas no âmbito da concessão, podem gerar custos adicionais para o projeto. Sua alocação está direcionada para a concessionária, que é quem possui melhores condições de gerenciar o risco.

Da mesma forma, a concessionária assume os riscos relacionados com a disponibilidade de serviços e fornecimentos necessários para a concessão.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não há previsão de desapropriação ou instituição de servidão administrativa para a implementação do projeto.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Devido ao escopo do projeto, que tem por objetivo a restauração de vegetação nativa amazônica, os impactos ambientais são positivos em contraponto com alto nível de pressão antrópica na região do sudeste Paraense.

Em relação aos riscos em contrato, a responsabilização civil, administrativa ou criminal por prejuízos ao meio ambiente decorrente de atividades da concessão é risco da concessionária. Esse risco deve ser gerenciado por ela, que será quem irá atuar na área da Unidade de Recuperação.

Já os prejuízos causados a terceiros ou ao meio ambiente, que tenham como causa fato anterior à data de emissão da ordem de início, e os prejuízos causados a terceiros ou ao meio ambiente causados pelo poder concedente, estão alocados para o poder concedente. Esse risco será mitigado pelo poder concedente com melhoras do sistema de supervisão na gestão florestal.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Os impactos sociais que o projeto irá fomentar são a contratação de mão de obra local; investimento no fortalecimento da cadeira da bioeconomia local; efetivação de políticas afirmativas de gênero e juventude; e capacitação técnica da comunidade. Além dos impactos positivos previstos no contrato de concessão, será implementado o Plano de Atuação Integrado, já mencionado anteriormente.

O contrato também prevê a alocação de risco de manifestações sociais que impactem a execução da concessão. No caso de riscos que decorram de fatos imputáveis à concessionária, ela deve assumir o risco. Nos demais casos, o risco é assumido pelo Poder Concedente.

O contrato também prevê o compartilhamento de riscos que decorram da ocorrência de crimes na área. Nesse caso, tanto o Poder Concedente, como a concessionária, deve atuar para prevenir e combater as ocorrências. Cada parte deve atuar de acordo com as suas competências, uma vez que a concessionária não detém poder de polícia e poderes para atuar fora da área da Unidade de Recuperação. Caso algum risco deste tipo se materialize, o contrato prevê o procedimento a ser seguido para determinação sobre quem deve assumir os prejuízos. Por se tratar de um risco médio-alto, o poder concedente realizará as gestões necessárias com os órgãos competentes e definir um plano de segurança pública para a área.

Anexo 5 Matriz de Riscos, detalha a matriz de riscos elaborada para a modelagem, com uma análise prévia de nível do risco e medidas de mitigação.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O Programa não prevê reassentamentos.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN